PARTIE 1 : INTRODUCTION AU DROIT DES AFFAIRES

1. Définitions Clés

- **Droit Objectif :** Ensemble des règles juridiques obligatoires qui organisent la vie en société.
- **Droits Subjectifs :** Prérogatives individuelles reconnues aux personnes (ex: droit de propriété).
- **Droit des Affaires :** Branche du droit privé, plus large que le droit commercial. Il régit la vie des affaires (acteurs, activités, structures) et englobe le droit fiscal, du travail, de la concurrence, etc..

2. Spécificités du Droit des Affaires Pour répondre aux besoins de la vie des affaires, ce droit déroge souvent au droit civil classique:

- **Rapidité :** Moins de formalisme (consensualisme).
- **Preuve libre :** En matière commerciale, la preuve est libre (contrairement à l'écrit exigé au civil).
- **Solidarité :** Elle est présumée entre débiteurs en matière commerciale (alors qu'elle doit être stipulée au civil).

PARTIE 2 : LES EFFETS DE COMMERCE (Instruments de paiement et de crédit)

A. La Lettre de Change (La Traite)

- **Définition :** Écrit par lequel le **Tireur** donne l'ordre au **Tiré** de payer une somme à une date précise au **Bénéficiaire**.
- **Nature :** C'est un acte de commerce **par la forme** (toujours commercial, quel que soit le signataire).
- **Fonctions :** Instrument de paiement et instrument de crédit (peut être escomptée).
- **Mécanismes Clés :**
    - **Provision :** Créance du tireur sur le tiré. Sa propriété est transmise aux porteurs successifs.

    - **Acceptation :** Engagement du tiré (signature) à payer. Elle rend le tiré débiteur principal.
    - **Endossement :** Mode de transmission du titre (signature au dos).
    - **Solidarité :** Tous les signataires (tireur, accepteur, endosseurs) sont solidaires du paiement envers le porteur.
- **Incidents de paiement :**
    - Le porteur doit faire dresser un **Protêt** (acte authentique) faute de paiement pour exercer ses recours.
    - Le porteur "négligent" (pas de protêt dans les délais) perd ses recours, sauf contre le tiré accepteur.

B. Le Chèque

- **Définition :** Instrument par lequel le tireur dispose de fonds déposés chez le tiré (banque).
- **Différence majeure avec la Lettre de Change :**
    - C'est un instrument de **paiement**, pas de crédit.
    - Il est payable **à vue** (immédiatement). Pas d'échéance possible.
    - La provision doit exister **dès l'émission**.
    - Il n'est pas commercial par la forme (nature civile ou commerciale selon l'acte).
- **Validité :**
    - Délai de présentation : 20 jours (émis au Maroc), 60 jours (émis à l'étranger).
    - Validité pratique du chèque : 1 an et 20 jours.
- **Incidents (Chèque sans provision) :**
    - **Sanction Bancaire :** Interdiction d'émettre des chèques pendant 10 ans, obligation de restituer les formules. Régularisation possible par amende fiscale (5% à 20%).
    - **Sanction Pénale :** Emprisonnement de 1 à 5 ans et amende pour défaut de provision.

C. Le Billet à Ordre

- **Définition :** Titre par lequel le **Souscripteur** s'engage à payer le Bénéficiaire.
- **Différence :** Il met en rapport seulement **deux personnes** (pas de tiré).
- **Nature :** Il n'est commercial que si la dette est commerciale (contrairement à la lettre de change).

PARTIE 3 : LE DROIT FISCAL

A. Théorie Générale de l'Impôt

- **Définition de l'Impôt :** Prélèvement pécuniaire, par voie d'autorité, à titre définitif et **sans contrepartie** directe, pour couvrir les charges publiques.
- **Distinction Impôt vs Taxe :** L'impôt est sans contrepartie ; la taxe est liée à un service rendu (ex: ramassage ordures), même si le montant n'est pas proportionnel au coût.
- **Principes fondamentaux :**
  - **Légalité :** Seule la loi peut créer l'impôt.
  - **Égalité :** Contribution selon les capacités contributives.
  - **Annualité :** Autorisation donnée chaque année par la Loi de Finances.
- **Rôles de l'impôt :**
  1. **Financier :** Couvrir les dépenses de l'État (rôle principal).
  2. **Social :** Redistribution des richesses (progressivité, détaxation produits essentiels).
  3. **Économique :** Incitation (investissement) ou dissuasion (inflation, produits nocifs).

B. Technique Fiscale (Les 3 étapes)

1. L'Assiette (Base imposable)

- C'est la détermination de la matière soumise à l'impôt.

- **Méthodes d'évaluation :**
    - **Système Forfaitaire :** Estimation approximative (légal ou conventionnel). Simple mais risque de sous-évaluation.
    - **Système Déclaratif (Le plus courant) :** Le contribuable déclare ses revenus (bonne foi présumée). Permet le contrôle fiscal.

2. La Liquidation (Calcul)

- Application d'un taux à la base imposable.
- **Taux Proportionnel :** Taux constant quel que soit le revenu (Ex: IS, TVA).
- **Taux Progressif :** Le taux augmente avec le revenu (Ex: I.R.). Assure la justice sociale.
    - *Méthode par tranches :* Le revenu est découpé en tranches, chacune taxée à un taux différent (évite les ressauts brutaux d'impôt).

3. Le Recouvrement (Paiement)

- **Modes de paiement :**
    - **Au comptant :** Immédiat (TVA, enregistrement).
    - **Par retenue à la source :** L'employeur prélève l'impôt sur le salaire avant versement (I.R. salarial).
- **Procédures :**
    - **Amiable :** Paiement spontané dans les délais.
    - **Forcé :** Si non-paiement. Étapes : Commandement $\rightarrow$ Saisie $\rightarrow$ Vente $\rightarrow$ Contrainte par corps (prison, si dette > 8000 DH et solvabilité organisée).

C. Le Contrôle Fiscal et Sanctions

- **Droit de contrôle :** L'administration peut vérifier la sincérité des déclarations (sur pièces ou sur place).

- **Taxation d'office :** Sanction grave où l'administration fixe elle-même l'impôt si le contribuable ne déclare pas, ne présente pas sa comptabilité ou refuse le contrôle.
- **Contentieux :** Le contribuable a le droit de contester devant des commissions ou les tribunaux.

Conseils pour l'examen

1. **Mémorisez les distinctions :** (Lettre de change vs Chèque) et (Impôt vs Taxe vs Redevance). Ce sont des sujets classiques.
2. **Attention au vocabulaire :** Ne confondez pas *Redevable* (celui qui verse l'argent au trésor) et *Contribuable* (celui qui supporte réellement la charge, ex: TVA).
3. **Chiffres clés :** Prescription du chèque (1 an 20 jours), les seuils de la contrainte par corps (8000 DH), les taux d'amende chèque (5%, 10%, 20%).

PARTIE 1 : QCM D'ENTRAÎNEMENT (10 Questions)

1. Quelle est la particularité fondamentale de la lettre de change par rapport au droit commun ?

- A. Elle est toujours un acte civil.
- B. Elle est un acte de commerce par la forme, quel que soit le signataire.
- C. Elle nécessite l'intervention d'un notaire.

2. Concernant la provision, quelle différence majeure existe entre la lettre de change et le chèque ?

- A. La provision doit exister au moment de l'émission pour la lettre de change.

- B. La provision doit exister au moment de la présentation au paiement pour le chèque.
- C. Il n'y a pas de notion de provision pour le chèque.

3. Quelle est la durée de validité pratique d'un chèque au Maroc (délai de présentation + prescription) ?

- A. 1 an exactement.
- B. 6 mois.
- C. 1 an et 20 jours.

4. Dans une lettre de change, qui est le "Tiré" ?

- A. Celui qui donne l'ordre de payer (le créancier).
- B. Celui qui reçoit l'ordre de payer (le débiteur).
- C. Celui qui bénéficie du paiement.

5. Qu'est-ce que l'aval dans le cadre des effets de commerce ?

- A. Une signature apposée par la banque pour certifier le chèque.
- B. Une caution solidaire donnée par un tiers (avaliste) garantissant le paiement.
- C. L'acte de transmission de la propriété du titre.

6. Quelle affirmation est vraie concernant le Billet à Ordre ?

- A. Il met en relation trois personnes : tireur, tiré, bénéficiaire.
- B. Il est toujours commercial par la forme.
- C. Il n'est commercial que si la dette sous-jacente est commerciale.

7. Quelle est la différence entre un impôt et une taxe ?

- A. L'impôt est facultatif, la taxe est obligatoire.
- B. L'impôt est sans contrepartie directe, la taxe est liée à un service rendu.
- C. La taxe est perçue uniquement par les entreprises privées.

8. Dans la progressivité de l'impôt sur le revenu (I.R.), pourquoi préfère-t-on la "progressivité par tranches" à la "progressivité par classe" ?

- A. Car elle permet à l'État de gagner plus d'argent.
- B. Car elle est plus simple à calculer.
- C. Car elle évite les ressauts brutaux d'impôt lors du passage d'une catégorie de revenu à une autre.

9. Quel est le seuil de dette minimum pour exercer la "contrainte par corps" (incarcération) en cas de non-paiement d'impôt ?

- A. 1 000 DH.
- B. 5 000 DH.
- C. 8 000 DH.

10. Qu'est-ce que la taxation d'office ? * A. Une procédure amiable de paiement de l'impôt. * B. Une sanction où l'administration évalue unilatéralement la base imposable du contribuable défaillant. * C. Une taxe spéciale sur les bureaux.

Corrigé du QCM : 1-B, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 8-C, 9-C, 10-B.

PARTIE 2 : SUJET DE DISSERTATION

Voici un sujet classique et transversal qui permet de mobiliser les connaissances du Chapitre 1.

Sujet :

"Comparaison juridique entre la lettre de change et le chèque en droit marocain."

Proposition de Plan Détaillé

Introduction

- **Accroche :** Les effets de commerce jouent un rôle crucial dans la vie des affaires en facilitant les échanges et les paiements.
- **Définitions :**

    - *Lettre de change :* Écrit par lequel un tireur ordonne à un tiré de payer un bénéficiaire à une date déterminée.
    - *Chèque :* Écrit par lequel le tireur dispose de fonds chez le tiré (banque) pour payer un bénéficiaire.

- **Problématique :** Dans quelle mesure ces deux instruments, bien que partageant une structure formelle proche, se distinguent-ils par leur nature juridique et leurs fonctions économiques ?
- **Annonce du plan :** Nous analyserons d'abord leurs divergences fondamentales quant à leur nature et fonction (I), avant d'étudier leurs régimes juridiques respectifs (II).

I. Deux instruments aux natures et fonctions distinctes

- **A. La distinction fonctionnelle : Crédit vs Paiement**
    - *La Lettre de Change (Instrument de Crédit) :* Elle comporte une échéance (terme). Elle permet de différer le paiement et peut être escomptée pour obtenir de la trésorerie immédiate.
    - *Le Chèque (Instrument de Paiement) :* Il est payable à vue. Toute mention d'échéance est réputée non écrite. Il remplace la monnaie mais n'est libératoire que s'il est payé.
- **B. La nature juridique : Commercialité vs Civil/Commercial**
    - *La Lettre de Change :* C’est un acte de commerce **par la forme**. Elle est soumise au droit commercial même si signée par un non-commerçant ou pour une dette civile.
    - *Le Chèque :* Il n'est pas commercial par la forme. Sa nature dépend de l'acte pour lequel il est émis (il peut être civil ou commercial).

II. Des régimes techniques divergents : Provision et Garanties

- **A. L'exigence de la Provision**
    - *Pour la Lettre de Change :* La provision (créance du tireur sur le tiré) est nécessaire à l'échéance. Le tiré accepteur s'engage à payer.
    - *Pour le Chèque :* La provision doit être **préalable et disponible** dès l'émission. L'acceptation est interdite pour le chèque (mais la certification existe).

-

- **B. Les sanctions et la protection**
    - *Protection cambiaire commune :* Les deux bénéficient de la solidarité des signataires et de l'inopposabilité des exceptions.
    - *Spécificité pénale du Chèque :* Le législateur a criminalisé le défaut de provision pour le chèque (prison, amendes) afin de garantir sa fiabilité comme monnaie, ce qui est moins rigoureux pour la lettre de change.

Conclusion

- **Synthèse :** Si la lettre de change et le chèque utilisent des mécanismes similaires (endossement, solidarité), ils répondent à des besoins différents : le crédit pour l'un, le paiement immédiat pour l'autre.
- **Ouverture :** Avec la digitalisation, ces instruments papiers sont-ils voués à disparaître au profit des virements et autres moyens de paiement électroniques ?

Points clés à retenir pour l'examen :

- **Commercialité :** Seule la lettre de change est *toujours* commerciale. Le chèque et le billet à ordre dépendent de l'acte (civil ou commercial).
- **Provision :** Pour le chèque, l'argent doit être là *tout de suite*. Pour la lettre de change, il suffit qu'il soit là *à la date de paiement*.
- **Parties :** Le billet à ordre est le seul à ne mettre en relation que deux personnes, car le souscripteur se donne l'ordre à lui-même.

Caractéristiques	Lettre de Change (Traite)	Chèque	Billet à Ordre
Définition	Ordre donné par le **tireur** au **tiré** de payer une somme au **bénéficiaire.**	Ordre donné par **le tireur** à sa banque (tiré) de payer une somme au **bénéficiaire**.	Promesse du **souscripteur** de payer une somme au **bénéficiaire.**
Nature Juridique	**Acte de commerce par la forme** (toujours commercial, quel que soit l'objet ou la personne).	**Acte civil ou commercial selon la nature** de l'opération ou de la personne.	**Acte civil ou commercial selon la nature** de la transaction (n'est pas commercial par la forme).
Nombre de Parties	**3 personnes** : Tireur, Tiré, Bénéficiaire.	**3 personnes** : Tireur, Tiré (obligatoirement une banque), Bénéficiaire.	**2 personnes** : Souscripteur et Bénéficiaire.
Fonction Principale	Instrument **de crédit** et de paiement.	Instrument **de paiement** pur (payable à vue).	**Instrument de crédit et de paiement.**
La Provision	Créance du tireur sur le tiré. Elle est exigible à l'échéance.	Doit être préalable et disponible au moment de la présentation.	Notion inexistante (le souscripteur cumule les qualités de tireur et tiré).
L'Acceptation	**Possible et courante. Le tiré s'engage à payer**	**Interdite. Remplacée par la certification ou le visa.**	**Sans objet. Le souscripteur s'engage dès**

	par sa signature.		**l'émission.**
L'Échéance	Date déterminée (à terme).	**Payable à vue (immédiatement). Toute mention d'échéance est nulle.**	Date déterminée (à terme).
Solidarité	**Tous** les signataires sont solidaires du paiement.	**Les signataires** sont tenus solidairement.	**Applicable** (règles similaires à la lettre de change).